

Untermietvertrag für Gewerbliche Räume

Steuernummer: 25/202/04367

oder Ust.-Identifikationsnummer: DE328332693

Stand 07/17

© by HAUS & GRUNDEIGENTUM Medien GmbH • Theaterstr. 2 • 30159 Hannover • Tel.: 0511 300 300

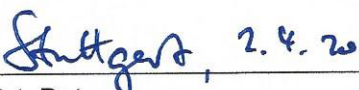
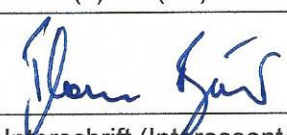
www.haus-und-grundeigentum-hannover.de

- Nachdruck - auch auszugsweise - verboten -

Datenschutzinformation

(bitte vor der Datenerhebung, insbesondere vor dem Ausfüllen des Mietvertrages, ausfüllen und unterschreiben lassen!)

Informationspflicht bei der Datenerhebung gemäß Artikel 13, 14 DSGVO

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen (Untervermieter): Nils Neubert, Dirk Schnahelt	
und – wenn vorhanden - des Vertreters/Verwalters:	
und – wenn vorhanden - des Datenschutzbeauftragten:	
Zweck der Datenverarbeitung, Rechtsgrundlage bzw. berechtigtes Interesse Anbahnung und - im Fall des Abschlusses - Durchführung des Untermietvertrages über:	
Dauer der Speicherung Die Daten von Mietinteressenten werden für längstens 6 Monate gespeichert. Die Mieterdaten bleiben für den Vollzug des Untermietvertrages gespeichert, bis das Untermietverhältnis beendet ist und sämtliche etwaigen zivilrechtlichen Ansprüche verjährt sind. Im Übrigen erfolgt die Löschung der Daten nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationsfristen (gemäß HGB, AO oder StGB).	
Empfänger der Daten bei Vertragsanbahnung: Untervermieter, Verwalter und/oder Makler Empfänger der Daten bei Durchführung des Untermietvertrages: ggf. Verwalter nur Kontaktdaten: Handwerksunternehmen, Sachverständige, Dienstleister, Versorgungsunternehmen Kontakt- und Abrechnungsdaten: Abrechnungsdienstleister nur Abrechnungsdaten: andere Mieter auf berechtigtes Verlangen	
Hinweis auf Auskunftsrecht, Beschwerderecht, Widerspruchsrecht, Recht auf Löschung Der Interessent/Mieter kann jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche Daten über ihn gespeichert sind. Sofern die gespeicherten Daten unrichtig sind, kann der Interessent/Untermieter Berichtigung und Löschung der unrichtigen Daten verlangen. Interessent/Untermieter kann sich über die Erhebung seiner Daten und deren Speicherung bei der Aufsichtsbehörde beschweren. Erfolgt die Speicherung von Daten aufgrund einer Einwilligung, kann diese jederzeit widerrufen werden. Die oben stehenden Angaben nach Art. 13,14 DSGVO habe(n) ich (wir) erhalten.	
 Ort, Datum	 Unterschrift (Interessent/Untermieter)

Untermietvertrag für Gewerbliche Räume

Zwischen Leinery GmbH

(Vor- und Zuname)

in 30159 Hannover, Leinstraße 31

(Ort, Straße)

als Untervermieter

und Hewlett-Packard GmbH

in 71034 Böblingen, Herrenberger Str. 140

als Untermieter

wird folgender Untermietvertrag geschlossen:

§ 1 Mieträume

1. Vermietet werden auf dem Grundstück Leinstraße 31, 30159 Hannover

(Ort, Straße)

- a) Folgende Räume 2. Loft Etage im 2. OG inkl. Lagerraum [Leinery Creative]

3. Loft Etage im 3. OG inkl. Meetingroom [Leinery Business] mit ca. 200 qm

Die Räume sind in den als Anlage 1 beigefügten Plänen/Foto dargestellt.

- b) folgende Nebenräume (z. B. Keller, Souterrain, Boden, Schuppen, Anbau, Garagen und ähnliches)

mit ca. qm

- c) folgende Flächen (z. B. Lagerplätze, Kraftfahrzeug-Einstellplätze, Zufahrten und dergleichen)

4 Stellplätze (2 Doppelparker) mit ca. qm

Die Stellplätze sind auf dem als Anlage 2 beigefügten Foton farblich gekennzeichnet.

- d) folgendes Zubehör (z. B. Warenaufzüge, Maschinen und ähnliches) Siehe hierzu § 32.

2. Die Flächenangabe dient wegen möglicher Messfehler nicht zur Festlegung des Mietgegenstandes. Der räumliche Umfang der gemieteten Sache ergibt sich vielmehr aus der Angabe der vermieteten Räume. Die Flächenberechnung erfolgt nach DIN 277.

3. Wandflächen am und im Hause sind nicht mitvermietet. Hinsichtlich Anbringung von Schildern, Reklamen, Automaten und dergleichen gelten § 17 und § 18 dieses Vertrages.

4. Dem Untermieter werden für die Mietzeit spätestens bei Vertragsbeginn folgende Schlüssel ausgehändigt:

Anzahl der benötigten Schlüssel wird mit dem Untermieter noch abgestimmt.

Die Beschaffung weiterer Schlüssel bedarf der Zustimmung des Untervermieters. Der Verlust eines überlassenen oder vom Untermieter angeschafften zusätzlichen Schlüssels ist dem Untervermieter unverzüglich anzuzeigen. Dieser ist berechtigt, auf Kosten des Untermieters ein Austauschschloss nebst der erforderlichen Anzahl von Schlüsseln anfertigen zu lassen, wenn durch den Verlust des Schlüssels ein Missbrauch zu befürchten ist. Für Zentralschloss-, Hauptschlüssel- und Generalhauptschlüsselanlagen dürfen weitere Schlüssel nur vom Hersteller der jeweiligen Schließanlagen bezogen werden.

§ 2 Mietzweck

1. Die Vermietung erfolgt zum Betrieb eines/r Büros

2. Bei Vermietung zum Zwecke eines Verkaufsgeschäftes gilt folgendes Sortiment als vereinbart:

(Bei Nichtausfüllung gilt das branchenübliche Sortiment als vereinbart.)

3. Jede Änderung der Art des Betriebes, jeder Wechsel des Geschäftszweiges sowie jede Ausweitung des bei Vertragsbeginn bestehenden bzw. vereinbarten Sortiments eines Verkaufsgeschäftes bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung des Vermieters.
4. Sofern eine notwendige öffentlich-rechtliche Genehmigung oder Konzession aus Gründen nicht erteilt wird, die nicht im Mietobjekt begründet sind, haftet der Vermieter hierfür nicht.

§ 3 Mietzeit

1. Der Untermietvertrag beginnt am 15.04.2020.
2. Der Untermietvertrag wird auf die Dauer von 3 Jahren abgeschlossen und läuft am 14.04.2023 ab. (Bei sich widersprechenden Eintragungen gilt das Enddatum als vereinbart.)
Siehe ergänzend hierzu § 32.
3. Die Kündigung muss schriftlich bis zum 3. Werktag der Kündigungsfrist erfolgen. Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung kommt es nicht auf die Absendung, sondern auf die Ankunft des Kündigungsschreibens an.
4. Setzt der Untermieter den Gebrauch der Mietsache nach Ablauf der Mietzeit fort, so gilt das Untermietverhältnis nicht als verlängert. § 545 BGB findet keine Anwendung. Fortsetzung oder Erneuerung des Untermietverhältnisses nach seinem Ablauf muss schriftlich vereinbart werden.

§ 4 Zustand der Mieträume und der Zubehörstücke *) - Ausschluss der Mängelhaftung

1. ☒ Der Untermieter übernimmt die Mieträume sowie die Zubehörstücke im gegenwärtigen Zustand. Der Untervermieter führt die unter Ziffer 3.1 genannten Arbeiten durch. Der Untermieter ist berechtigt, die unter Ziffer 3.2 genannten Arbeiten in/an den Mieträumen durchzuführen.
2. ☒ Der Untermieter verpflichtet sich, die Mietsache vor Einzug zusammen mit dem Untervermieter oder dessen Beauftragten zu besichtigen und den Zustand der Räume nebst Zubehör in einem Übergabeprotokoll gemeinsam festzustellen. Die Parteien werden das Übergabeprotokoll durch einen Nachtrag, der der Form des § 550 BGB genügt, zum Bestandteil dieses Untermietvertrages machen.
3. In den Mieträumen sollen bis zum 30.04.2020 folgende Arbeiten durchgeführt werden:
 - 3.1 durch den Untervermieter: Herstellung/Zurverfügungstellung einer Internetverbindung zum/ab Mietbeginn mit mindestens 100MBit, Einbau von Glaswänden zur Herstellung eines zusätzlichen abgetrennten Konferenzraumes im 3. OG nach Dimensionen aufgezeigt vom Untervermieter, Herstellung einer Verkabelung - 1 Steckdose für jeweils zwei Schreibtische im Freiflächenbereich sowie 1. Steckdose für die 2 Schreibtische im zusätzlichen abgetrennten Konferenzraum, Einbau einer dem 1. OG/2.OG entsprechenden Beleuchtung, Einbau von zusätzlichen Fenstern im bestehenden Konferenzraum.
 - 3.2 durch den Untermieter: Installation einer Zugangskontrolle und Videoüberwachung an den beiden Haupteingangstüren und eines Alarmsystems an den Evakuierungstüren. Installation einer Netzwerkverkabelung zwischen dem 2. und 3. Stock. Der Untervermieter stimmt der Durchführung dieser Arbeiten bereits hiermit zu und erklärt, dass diese unter dem Hauptmietvertrag zulässig sind.
4. Wegen anfänglicher Mängel der Mietsache haftet der Untervermieter auf Schadenersatz nur, wenn ihn an dem Mangel ein Verschulden trifft. Wird die Strom-, Gas- oder Wasserversorgung ohne Verschulden des Untervermieters unterbrochen, stehen dem Untermieter keine Schadenersatzansprüche zu. Entsprechendes gilt bei unvorhersehbaren Überschwemmungen und Naturkatastrophen. Der Untervermieter tritt bereits jetzt, etwaige ihm deswegen zustehende Ansprüche gegen Dritte, wie z. B. den Vermieter, Versorgungsunternehmen, an den Untermieter ab. Der Untermieter nimmt die Abtretung dieser Ansprüche bereits jetzt an.

§ 5 Miete und Nebenkosten

1. Die Miete beträgt monatlich EUR 5.800,00
(in Worten: fünftausend achthundert EUR)
2. Die Miete beträgt monatlich für 4 Stellplätze (pro Stellplatz EUR 100,00) EUR 400,00
3. Neben der Miete nach Ziffer 1 hat der Untermieter, sofern und soweit diese durch den Vermieter auf den Untervermieter umgelegt werden können, noch folgende Betriebs- und sonstige Nebenkosten zu zahlen:

Kostenart	Verteilungs- schlüssel	EUR/ mtl./ant.	Kostenart	Verteilungs- schlüssel	EUR/ mtl./ant.

- | | |
|--|--|
| ☒ Wasserversorgung | ☐ Schornsteinreinigung (vgl. § 29) |
| ☒ Warmwasserkosten/Wartung des Warmwasserbereiters (vgl. § 29) | ☒ Sach- und Haftpflichtversicherung |
| ☒ Aufzugskosten (vgl. § 29) | ☒ Hauswart |
| ☒ Abwasser | ☒ Gemeinschaftsantenne/Breitbandnetz (vgl. § 29) |
| ☒ Niederschlagswasser | ☐ Haftpflichtversicherung gegen Ölschäden |
| ☒ Beleuchtung | ☒ Verwaltungskosten (i.S.v. § 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG) |
| ☒ Grundsteuer | ☒ Glasbruchversicherung (vgl. § 9) |
| ☒ Heizungskosten/Wartung der Heizungsanlage (vgl. § 29) | ☐ Wäschepflege |
| ☒ Straßenreinigung (vgl. § 14 Ziffer 1) | ☒ Abgasmessung |
| ☒ Fußwegreinigung (vgl. § 14 Ziffer 1) | Sonstige Kosten
Dachrinnenreinigung, Überprüfung/Wartung von Feuerlöschern
Blitzschutzanlagen, Rückstausicherung, Elektroanlagen,
Gasgeräten, Gasleitungen, Lüftungsanlagen u. Rauchmeldern |
| ☒ Müllabfuhr (vgl. § 14 Ziffer 5) | ☐ |
| ☒ Hausreinigung und Ungezieferbekämpfung (vgl. § 21) | ☐ |
| ☒ Gartenpflege | ☐ |

Übertrag

Summe

- | | | |
|---|------------|-----------------|
| 4. Die Vorauszahlungen auf die Nebenkosten (Betriebs- und sonstige Nebenkosten) betragen ohne die Heizkosten monatlich | EUR | 350,00 |
| 5. Die Vorauszahlung auf die Heizungskosten beträgt monatlich | EUR | 150,00 |
| 6. Summe der monatlichen Zahlungen zur Zeit des Vertragsabschlusses | EUR | 6.700,00 |
| ☒ 1) zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer | EUR | 1.273,00 |
| Insgesamt | EUR | 7.973,00 |

7. Die erste Mietrate ist bei 30.04.2020 zu zahlen.

8. Die Höhe der Mietsicherheit gemäß § 6 beträgt 11.600,00 EUR

9. Zurzeit sind Zahlungen unter Angabe der Kennziffer _____

zu leisten an Leinery GmbH

Bank: Volksbank Lehrte-Hildesheim-Pattensen

IBAN: DE91 2519 3331 1140 5317 00

BIC: GENODEF1PAT

10. ☐ 2) Der Untermieter ermächtigt den Untervermieter, die jeweils gültige Bruttomiete vom Konto des Untermieters monatlich im Voraus ab dem 1. Werktag bei der _____

IBAN: _____

BIC: _____

im Wege der SEPA-Basislastschrift (Beilage zum Mietvertrag) einzuziehen.

11. ☒ 2) Die Miete und die Vorauszahlungen auf Neben- und Heizungskosten sind monatlich im Voraus, spätestens am 3. Werktag eines jeden Monats, an den Untervermieter oder an die von ihm zur Entgegennahme ermächtigte Person oder Stelle kostenfrei zu zahlen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf den Zugang beim Untervermieter, nicht auf die Absendung des Geldes, an.

1) Ankreuzen, falls gewünscht. 2) Zutreffendes bitte ankreuzen.

12. Der Untervermieter ist berechtigt, künftig Umsatzsteuer in jeweiliger gesetzlicher Höhe zu erheben, sofern er während des Bestehens des Untermietverhältnisses auf die Umsatzsteuerbefreiung verzichtet (Option).

13. Der Untervermieter rechnet über die Nebenkosten einmal jährlich ab. Er ist berechtigt, die Vorauszahlungen nach Maßgabe einer Abrechnung zu erhöhen. Er ist ferner berechtigt, die Verteilerschlüssel nach billigem Ermessen und mit Wirkung zum Beginn des nächsten Abrechnungszeitraumes zu ändern. Bei einer nach Vertragsabschluss eintretenden Erhöhung der das Haus betreffenden Steuern, öffentlichen Abgaben oder Versicherungsprämien sowie bei der Neueinführung von Grundstückslasten ist der Untervermieter berechtigt, die ihm entstehenden Mehrkosten vom Tage des Inkrafttretens an neben der Miete und den etwa vereinbarten Nebenkosten zusätzlich anteilig zu erheben. Falls nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Verteilung anteilig nach m² Wohn- und Nutzfläche gem. der Flächenangabe in § 1 Ziffer 1.

§ 6 Mietsicherheit

Der Untermieter stellt eine Sicherheit in Höhe von 11.600,00 EUR. Sie ist bei Vertragsabschluss fällig. Der Untervermieter ist berechtigt, bis zur Leistung der Mietsicherheit die Übergabe der Mietsache zu verweigern. Die Mietzahlungspflicht bleibt auch in diesem Fall bestehen.

☐ Barkaution

Die Kaution ist vom Untervermieter getrennt von seinem Vermögen bei der _____ als Spareinlage mit dreimonatiger Kündigungsfrist anzulegen. Die Zinsen stehen dem Untermieter zu. Sie erhöhen während der Dauer des Untermietverhältnisses die Sicherheit.

☒ Selbstschuldnerische Bankbürgschaft

Der Untermieter ist verpflichtet, eine selbstschuldnerische Bürgschaft einer Bank unter Verzicht auf die Einreden der Aufrechenbarkeit und Vorklage zu erbringen.

Die Sicherheitsleistung sowie die etwaigen Zinsen sind dem Untermieter nach Beendigung des Untermietverhältnisses zurückzugeben, die Bankbürgschaft jedoch nur an den Bürgen. Der Untervermieter ist jedoch berechtigt, wegen ihm zustehender Ansprüche aus dem Untermietverhältnis die Aufrechnung gegen den Rückerstattungsanspruch zu erklären und ein Zurückbehaltungsrecht auszuüben.

§ 7 Aufrechnung und Minderung der Miete

Der Untermieter kann gegenüber der Miete mit einer Gegenforderung nur aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht ausüben, wenn die Gegenforderung auf unbestrittenen, rechtskräftig festgestellten oder entscheidungsreifen Ansprüchen beruht. Die Aufrechnung und die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts aufgrund eines Schadenersatzanspruches wegen Mängel der Mietsache hat der Untermieter mindestens einen Monat vorher schriftlich anzuzeigen.

§ 8 Änderung der Miete (Wertsicherung)

☐ Leistungsvorbehalt

1. Verändert sich der vom Statistischen Bundesamt monatlich festgestellte Verbraucherpreisindex für Deutschland auf der Basis 2010=100, künftig gegenüber dem Stand des Vertragsabschlusses oder einer Neuregelung um mehr als 8 % nach oben, so ist der Vermieter berechtigt, die Aufnahme von Verhandlungen über eine Neufestsetzung der Miete zu verlangen. Entsprechendes gilt für den Mieter bei einer Abweichung von 8 % nach unten.
2. Sollte an die Stelle des in Ziffer 1 genannten Lebenshaltungskostenindex ein neuer, allgemeiner, amtlicher Lebenshaltungskostenindex treten, so gelten die Bestimmungen Ziffer 1 entsprechend.
3. Einigen sich die Vertragsparteien nicht über die zukünftige Miethöhe, so entscheidet ein auf Antrag einer oder beider Parteien von der Industrie- und Handelskammer oder einer sonstigen Stelle zu benennender Sachverständiger als Schiedsgutachter gemäß § 317 BGB nach billigem Ermessen darüber, ob und in welcher Höhe eine Änderung der Miete eintreten soll. Dabei ist die ortsübliche Miete gleichartiger Geschäftsräume zugrunde zu legen. Die neue Miete ist alsdann vom 1. des auf den Tag der Antragstellung folgenden Monats an für beide Vertragsparteien verbindlich. Die Kosten des Verfahrens tragen beide Parteien je zur Hälfte.

☐ Automatische Gleitklausel 1)

1. Verändert sich der vom Statistischen Bundesamt monatlich festgestellte Verbraucherpreisindex für Deutschland auf der Basis 2010=100, gegenüber dem Stand des Vertragsabschlusses oder einer Neuanspassung um mehr als 8 % nach unten oder oben, so ändert sich ab dem Bedingungseintritt folgenden Monat die Miete in dem Prozentverhältnis, ohne dass es einer Mitteilung der begünstigten Partei bedarf.
2. Sollte an die Stelle des in Ziffer 1 genannten Lebenshaltungskostenindex ein neuer, allgemeiner, amtlicher Lebenshaltungskostenindex treten, so gelten die Bestimmungen Ziffer 1 entsprechend.

1) Die Klausel darf nur gewählt werden bei fester Mietzeit von mindestens zehn Jahren oder der Mieter durch Option eine Mietzeit von mind. zehn Jahren erreichen kann oder der Vermieter für die Dauer von zehn Jahren auf sein ordentliches Kündigungsrecht verzichtet.

§ 9 Versicherung von Ladenscheiben - Erhöhte Versicherungskosten - Erhöhte öffentliche Lasten

1. Wenn und insoweit wegen des gewerblichen Betriebes des Untermieters sich die Gebäudeversicherungen (Feuerversicherung, Haftpflichtversicherung, Wasserschädenversicherung u. dgl.) erhöhen oder Zuschläge zu den Prämien dieser Versicherungen zu entrichten sind, hat der Untermieter diese Mehrkosten zu tragen, sofern und soweit diese durch den Vermieter auf den Untervermieter umgelegt werden können.
2. Das gleiche gilt, wenn und insoweit sich die öffentlichen Lasten (z. B. durch erhöhte Kanalgebühren, erhöhte Schornsteinfegerkosten, Zuschläge zu Gebühren u. dgl.) wegen des Gewerbebetriebes des Untermieters erhöhen.

§ 10 Benutzung der Mieträume - Gebrauchsüberlassung an Dritte

1. Der Untermieter darf die Mieträume zu anderen als den in § 2 bestimmten Zwecken nur mit Erlaubnis des Untervermieters benutzen.
2. Der Untermieter ist ohne ausdrückliche Erlaubnis des Untervermieters nicht zu einer Gebrauchsüberlassung der Mietsache an Dritte berechtigt, auch nicht im Wege der Verpachtung des Geschäftes. Die Erlaubnis gilt nur für den einzelnen Fall und kann aus einem wichtigen Grunde widerrufen werden. Verweigert der Untervermieter die Erlaubnis, ohne dass in der Person des Dritten ein wichtiger Grund vorliegt, ist der Untermieter zur außerordentlichen Kündigung berechtigt. Die Zustimmung zur Untervermietung an im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes mit dem Untermieter verbundene Unternehmen wird hiermit erteilt.
3. Der Untermieter verpflichtet sich, für den Fall der Gebrauchsüberlassung an Dritte die ihm gegen diesen zustehenden Forderungen nebst Pfandrecht bei Zahlungsverzug sofort nach Anforderung abzutreten. Er verpflichtet sich darüber hinaus, dem Untervermieter eine Urkunde über diese Abtretung zu erteilen.

§ 11 Konkurrenzklausel

Während der Dauer des Untermietverhältnisses darf der Untervermieter keine anderen Räume oder Flächen des Mietgrundstücks an Konkurrenzunternehmen des Untermieters vermieten, verpachten oder in sonstiger Weise überlassen. Der Untervermieter hat, soweit rechtlich möglich und zulässig, dafür zu sorgen, dass andere Untermieter oder Benutzer des Hauses während der Dauer des Untermietvertrages nicht durch Änderung oder Ausweitung ihres bestehenden Geschäftsbetriebes dem Untermieter Konkurrenz machen.

§ 12 Versorgungsleitungen

1. Der Untermieter ist nicht berechtigt, Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Elektrizität) über die für den vereinbarten Nutzungszweck notwendige Belastung hinaus in Anspruch zu nehmen. Für den Geschäftsbetrieb des Untermieters gewünschte Erweiterungen und Verstärkungen dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Erlaubnis und unter Beachtung der behördlichen und baupolizeilichen Vorschriften vorgenommen werden. Etwa notwendige behördliche oder baupolizeiliche Genehmigungen hat der Untermieter auf seine Kosten einzuholen. Die Kosten derartiger Erweiterungen oder Verstärkungen trägt der Untermieter. Im Übrigen gilt § 23 dieses Vertrages.
2. Bei Störungen und Schäden an den Versorgungsleitungen hat der Untermieter für die sofortige Abschaltung zu sorgen. Kann der Untermieter die Störungen und Schäden nicht selbst beseitigen, so muss der Untervermieter oder sein Beauftragter unverzüglich benachrichtigt werden.
3. Störungen in der Belieferung mit Gas, Wasser, Elektrizität, die der Vermieter nicht zu vertreten hat, berechtigen den Untermieter nicht zur Mietminderung. Ebenso wenig haftet der Vermieter für Folgeschäden, die hieraus entstehen.
4. Bei Gefahr des Einfrierens ist der Vermieter berechtigt, nach vorheriger Benachrichtigung des Untermieters die Wasserleitung abzustellen. Der Untermieter hat die in seinem Verfügungsbereich liegenden Wasserleitungen vor Frostschäden zu schützen und für alle Schäden aufzukommen, die durch Vernachlässigung dieser Pflicht entstehen.

§ 13 Feuerstätten

1. Jede Änderung mitvermieteter Feuerstätten ist nur mit Erlaubnis des Vermieters oder Untervermieters zulässig.
2. So weit Feuerstätten nicht vermietet sind, darf der Untermieter eigene Feuerstätten nur unter Verwendung der hierfür vorgesehenen Schornsteinanschlussöffnungen an die vom Bezirksschornsteinfegermeister zu benennenden Schornsteine anschließen. Alle im Zusammenhang mit dem Betrieb von Feuerstätten erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Unbedenklichkeitsbescheinigungen hat der Untermieter auf seine Kosten beizubringen. Alle mit der Einhaltung gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften verbundenen Kosten trägt der Untermieter. Für jeden Schaden, der durch die Aufstellung, den Betrieb oder den Abbau von Feuerstätten entsteht, haftet der Untermieter.
3. Die Aufstellung von Öfen, Gas- oder Elektroheizungen ist nur mit Erlaubnis des Vermieters oder Untervermieters unter Beachtung der jeweils geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorschriften und unter den zu vereinbarenden Bedingungen (z.B. Öfenvertrag) zulässig.

4. Einmal aufgestellte Feuerstätten dürfen ohne Erlaubnis des Vermieters oder Untervermieters und ohne etwa erforderliche behördliche Genehmigung nicht verändert oder versetzt werden.
5. Eigenmächtige und nicht genehmigte Änderungen an den Feuerungsanlagen des Hauses wie Schornsteinen, Rauchrohren und dergleichen sind unzulässig.
6. Eigenmächtig aufgestellte Feuerstätten sowie unzulässige Änderungen an Feuerungsanlagen, Schornsteinen u. dgl. hat der Untermieter auf seine Kosten auf Verlangen des Untervermieters zu beseitigen, es sei denn, dass nachträglich der Abschluss einer entsprechenden Genehmigungsvereinbarung (z.B. Ölvertrag) zustande kommt.
7. Heizöl darf nur mit schriftlicher Genehmigung des Vermieters und nach seinen näheren Anweisungen auf dem Grundstück gelagert werden. Dabei sind die gesetzlichen Vorschriften für die Lagerung von Heizöl einzuhalten.
8. Vom Untervermieter erteilte Genehmigungen können widerrufen werden, wenn wichtige Gründe das erfordern.

§ 14 Reinigungspflichten - Abfallbeseitigung - Vermeidung von Störungen und Geruchsbelästigungen

1. Den Zugang zu den Mieträumen hat der Untermieter stets sauber und der Verkehrssicherheit entsprechend zu halten.
2. Verschmutzungen von Räumen, Fluren, Treppen und Flächen des Grundstücks und der Verkehrsfläche vor dem Grundstück, die durch Anlieferung von Waren, Brennstoffen u. dgl. für den Betrieb oder die Bedürfnisse des Untermieters entstehen, hat dieser unverzüglich zu beseitigen.
3. Im Übrigen richten sich die Reinigungspflichten des Untermieters nach der geltenden Hausordnung oder in Ermangelung einer solchen nach den Anweisungen des Vermieters.
4. Im Betrieb des Untermieters entstehende Abfälle wie Warenreste, gebrauchtes Verpackungsmaterial u. dgl. dürfen auf dem Grundstück nicht gelagert werden. Ausnahmen bedürfen einer schriftlichen Genehmigung des Vermieters oder Untervermieters.
5. Die für den Hausmüll bestimmten Behälter dürfen nicht mit Abfällen aus dem Gewerbebetrieb gefüllt werden. Für die Abfuhr des Betriebsabfalls hat der Untermieter selbst auf seine Kosten zu sorgen.
6. Der Untermieter hat dafür zu sorgen und geeignete Vorkehrungen zu treffen, dass vermeidbare Beeinträchtigungen und Störungen der Mitbewohner und Mitbenutzer des Hauses und Grundstücks sowie der Nachbargrundstücke durch Einwirkung seines Gewerbes (Lärm, Geräusche, Erschütterungen, üble Gerüche usw.) unterbleiben. Alle gesetzlichen Bestimmungen und behördlichen Vorschriften über den Immissionsschutz sind vom Untermieter sorgfältig zu beachten.
7. Der Untermieter ist verpflichtet, die gemeindliche Satzung über Abfall- und Abwasserbeseitigung einzuhalten.

§ 15 Aufstellung von Maschinen - Lagerung von Gegenständen - Abstellung von Fahrzeugen

1. Die Aufstellung von Maschinen, schweren Apparaten, Geldschränken u. dgl. darf nur mit schriftlicher Genehmigung des Untervermieters und unter Beachtung der zulässigen Belastungsgrenzen der Stockwerkdecken entsprechend den baupolizeilichen oder sonstigen behördlichen Vorschriften erfolgen. Für Schäden (Personen- oder Sachschäden), die durch Nichtbeachtung dieser Bestimmungen eintreten, haftet der Untermieter in vollem Umfang. Der Untervermieter kann die erteilte Genehmigung widerrufen und die Beseitigung der Maschinen, Apparate u. dgl. verlangen, wenn sich nachteilige Einwirkungen auf das Grundstück wie Erschütterungen, Gebäudeschäden u. dgl. ergeben.
2. Außerhalb der Mieträume dürfen keine Gegenstände (Kisten oder andere Materialien) gelagert werden. Erlaubt der Vermieter oder Untervermieter ausnahmsweise eine solche Lagerung, so haftet der Untermieter für alle hierdurch entstehenden Schäden.
3. Fahrzeuge und sonstige Beförderungsmittel des Untermieters dürfen nur mit Genehmigung des Vermieters oder des Untervermieters und nur auf den angewiesenen Plätzen aufgestellt werden. Fremde Fahrzeuge dürfen sich nur während der zum Auf- und Abladen ihrer Ladungen erforderlichen Zeit auf dem Grundstück aufhalten. Der Untermieter haftet dem Vermieter für jeden auf dem Grundstück angerichteten Schaden, insbesondere für die Beschädigungen des Gebäudes und der Zubehöriteile, der durch seine Fahrzeuge oder durch die bei ihm verkehrenden Fahrzeuge verursacht werden.
4. Motorräder, Roller, Mopeds, Fahrräder und ähnliche Fahrzeuge sind nur an den dafür vom Vermieter bestimmten Stellen unterzubringen.

§ 16 Tierhaltung

Für die Haltung und nicht nur kurzzeitige Aufnahme von Tieren, insbesondere von Hunden und Katzen, ausgenommen Kleintiere in angemessener Anzahl, bedarf es der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Untervermieters. Diese kann

versagt werden, wenn z.B. Beeinträchtigungen des Grundstücks und/oder dessen Bewohner zu befürchten sind. Bedürfnisse des Untermieters sind ggf. zu berücksichtigen. Die bereits erteilte Erlaubnis kann bei Eintritt von Beeinträchtigungen entzogen werden und erlischt mit der Abschaffung oder dem Tod des Tieres.

§ 17 Anbringung von Schildern, Schaukästen, Warenautomaten und ähnlichen Vorrichtungen

1. Der Untermieter hat Anspruch auf Anbringung seines Firmenschildes. Dieses muss dem Charakter des Hauses entsprechen. Ist eine Sammelschildanlage vorhanden, so hat der Untermieter sein Firmenschild den anderen Schildern dieser Anlage anzupassen. Der Vermieter ist berechtigt, nachträglich eine Sammelschildanlage einzurichten und die Anpassung des Firmenschildes an diese Anlage zu verlangen.
2. Im Übrigen bedarf der Untermieter zur Anbringung von Schildern, Aufschriften und anderen Vorrichtungen zu Reklamezwecken sowie zur Aufstellung von Schaukästen und Warenautomaten der Erlaubnis des Vermieters. Diese kann von der Zahlung einer monatlichen Vergütung abhängig gemacht werden. Sie kann widerrufen werden, wenn sich für das Gebäude, die Mitbewohner oder die Anlieger Unzuträglichkeiten ergeben.
3. Etwaige behördliche Genehmigungen sind vom Untermieter einzuholen. Er trägt alle mit der Anbringung oder Aufstellung verbundenen Kosten, Gebühren und Abgaben.
4. Der Untermieter hat dafür einzustehen, dass Firmenschilder, Markisen und sonstige Einrichtungen so an den Außenwänden angebracht werden, dass jeder Sach- oder Personenschaden vermieden wird. Bei Beendigung des Mietverhältnisses oder bei Widerruf der Genehmigung hat der Untermieter auf Verlangen des Untervermieters den früheren Zustand auf seine Kosten wiederherzustellen.
5. Auf die in § 32 dieses Vertrages getroffenen Einzelvereinbarungen wird verwiesen.

§ 18 Anlage von Außenantennen

1. Die Anlage von Außenantennen außerhalb der gemieteten Räume ist nur nach vorherigem Abschluss eines Antennenvertrages nach dem Muster der HAUS & GRUND Medien GmbH gestattet. Eigenmächtig angebrachte Außenantennen hat der Untermieter auf seine Kosten auf Verlangen des Untervermieters zu entfernen, es sei denn, dass nachträglich der Abschluss eines Antennenvertrages zustande kommt.
2. Bei Vorhandensein einer Gemeinschaftsantenne gilt § 29 dieses Vertrages.

§ 19 Schönheitsreparaturen

1. Sind die Mieträume im Zeitpunkt der Überlassung an den Untermieter neu renoviert oder vermitteln sie den Gesamteindruck eines renovierten Mietobjekts, führt der Untermieter die während des Mietverhältnisses erforderlichen Schönheitsreparaturen auf eigene Kosten fachgerecht durch.
2. Die Schönheitsreparaturen umfassen insbesondere:
Tapezieren, Anstreichen und Kalken der Wände und Decken, das Streichen der Fußböden, Heizkörper sowie sämtlicher Versorgungsleitungen, Innenanstrich der Fenster und sämtlicher anderer Holzteile der Mieträume einschließlich der Einbaumöbel.
Während der Dauer des Untermietverhältnisses hat der Untermieter die Schönheitsreparaturen im Allgemeinen alle fünf Jahre beginnend mit dem Untermietverhältnis durchzuführen, sofern zwischen den Vertragsparteien in § 32 dieses Vertrages keine Besonderen Vereinbarungen getroffen wurden.
3. Sind die Mieträume im Zeitpunkt der Überlassung an den Untermieter nicht neu renoviert oder vermitteln sie nicht den Gesamteindruck eines renovierten Mietobjekts, stellt der Untermieter den Untervermieter von allen Ansprüchen auf Durchführung von Schönheitsreparaturen frei. Ausgenommen von der Freistellung sind dekorative Schäden, die nicht auf den Mietgebrauch zurückzuführen sind.

§ 20 Instandhaltung und Instandsetzung

1. Der Untermieter übernimmt die Instandhaltung und Instandsetzung im Inneren der Räumlichkeiten. Die Instandhaltung und Instandsetzung bezieht sich insbesondere auf alle mitvermieteten Anlagen und Einrichtungen in den Mieträumen, wie z. B. Rollläden, Jalousien, Licht- und Klingelanlagen, Schlösser, Wasserhähne, Heizkörperventile, Klosettpüler, Wasser- und Abflussbecken, Öfen, Badeöfen, Thermen, Kühlanlagen, Klimageräte, Heizungsanlagen, Herde, Türen, Türschließenanlagen, Rolltore, Dachkuppeln, nebst den zu den einzelnen Geräten gehörenden Stellmotoren und ähnliche Anlagen und Einrichtungen soweit sie ausschließlich seinem Gebrauch unterliegen und zu seinem Risikobereich gehören weil in diesem Fall grundsätzlich eine Vermutung dafür besteht, dass die Kosten aufgrund des Mietgebrauchs veranlasst sind. Wenn der Fußboden aus Parkett besteht, ist dieses je nach Notwendigkeit vom Untermieter abzuschleifen und zu versiegeln. Sofern eine Reparatur von Anlagen nicht mehr möglich ist, trägt der Untermieter auch die Kosten einer Erneuerung. Die vom Untermieter für Instandhaltung, Instandsetzung oder Erneuerung zu tragenden Kosten sind jedoch begrenzt auf

maximal eine Monatsmiete, mindestens aber 300 EUR im Einzelfall zuzüglich Mehrwertsteuer und auf 2 Monatsmieten gemäß § 5 Ziff. 1, mindestens jedoch 1.200 EUR jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer jährlich begrenzt. Werden die Höchstgrenzen voraussichtlich überschritten, beauftragt der Untervermieter und der Mieter beteiligt sich an der Kostentragung im Rahmen der vorstehenden Kostenregelung.

2. Sofern der Fußboden in den Mieträumen aus Spannteppichen, Teppichfliesen oder anderen Textilbelägen besteht, ist dieser regelmäßig fachmännisch auf Kosten des Untermitieters zu reinigen. Im Allgemeinen ist dies in Zeitabständen von jeweils drei Jahren erforderlich.
3. Mitvermietete Zubehörsstücke (§ 1 Ziffer 1 Buchstabe d) dieses Vertrages) hat der Mieter bei Beendigung des Mietverhältnisses in gebrauchsfähigem Zustand zurückzugeben.

§ 21 Beschädigung der Mietsache - Ungeziefer - Rattenbefall

1. Der Mieter hat in den Mieträumen für gehörige Reinigung, Lüftung und Heizung zu sorgen und die Räume sowie darin befindliche Anlagen und Einrichtungen pfleglich zu behandeln.
2. Schäden an den Mieträumen im Gebäude, an den zum Gebäude oder Grundstück gehörenden Einrichtungen und Anlagen, die über den Rahmen der § 19 und § 20 dieses Vertrages hinausgehen, hat der Mieter auf seine Kosten beseitigen zu lassen, wenn und soweit ihn, seine Familienangehörigen, seine Mieter, sein Hauspersonal, seine Gäste, Kunden und Lieferanten sowie von ihm beauftragte Handwerker durch Vernachlässigung der Obhutspflicht ein Verschulden trifft.
3. Jeden in den Mieträumen entstehenden Schaden, für den der Mieter nach den § 19 bis § 21 dieses Mietvertrages nicht selbst beseitigungspflichtig ist, hat er dem Untervermieter unverzüglich anzuzeigen. Für einen durch nicht rechtzeitige Anzeige verursachten weiteren Schaden ist der Mieter ersatzpflichtig.
4. Der Mieter ist verpflichtet, die Mieträume von Ungeziefer freizuhalten.

§ 22 Außerordentliches Kündigungsrecht

1. Der Untervermieter kann das Mietverhältnis ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Mieter
 - a) sich in Verzug befindet, und zwar
 - entweder** für zwei aufeinanderfolgende Termine mit der Miete oder einem nicht unerheblichen Teil der Miete
 - oder** in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit einem Betrag, der die Miete für zwei Monate erreicht.
 - b) ungeachtet einer schriftlichen Abmahnung durch den Untervermieter einen vertragswidrigen Gebrauch der Mietsache fortsetzt, insbesondere den Bestimmungen des § 2 Ziffer 3 und des § 10 Ziffer 1 dieses Mietvertrages zuwiderhandelt,
 - c) ungeachtet einer schriftlichen Abmahnung die gemieteten Räume unbefugt einem Dritten überlässt (§ 543 BGB, § 10 Ziff. 2 und 3 dieses Mietvertrages),
 - d) schuldhaft in solchem Maße seine Verpflichtungen verletzt, dass dem Untervermieter die Fortsetzung des Untermietverhältnisses nicht zugemutet werden kann (§ 543 BGB).
2. Der Mieter kann das Mietverhältnis u.a. ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen
 - a) bei gesundheitsgefährdendem Zustand von Aufenthaltsräumen (§ 578 Absatz 2 in Verbindung mit § 569 Absatz 1 BGB),
 - b) wenn der Untervermieter ungeachtet einer Abmahnung
 - den Gebrauch der Mietsache nicht gewährt (§ 543 BGB)
 - seine Verpflichtung aus dem Untermietvertrag schuldhaft in einem solchen Maße verletzt, dass dem Mieter die Fortsetzung des Untermietverhältnisses nicht zugemutet werden kann (§ 543 BGB).

§ 23 Veränderungen an und in den Mieträumen durch den Mieter

1. Über den Rahmen der in § 4 Ziffer 3.2 dieses Vertrages getroffene Vereinbarung hinaus darf der Mieter Um- und Einbauten, Installationen und dergleichen an und in den Mieträumen nur mit Erlaubnis des Untervermieters vornehmen.
2. Bei Beendigung des Mietverhältnisses steht dem Untervermieter das Recht zu, die Beseitigung der vom Mieter vorgenommenen Um- und Einbauten, Installationen und dergleichen und Wiederherstellung des

früheren Zustandes zu verlangen. Der Untervermieter kann jedoch verlangen, dass die Um- und Einbauten, Installationen und dergleichen bei Beendigung des Untermietverhältnisses in den Mieträumen zurückgelassen werden, wenn der Untervermieter eine dem Zeitwert entsprechende Ablösung zahlt.

§ 24 Bauliche Veränderungen und Verbesserungen durch den Vermieter

1. Der Vermieter darf Ausbesserungen und bauliche Veränderungen, die zur Erhaltung oder zum Ausbau des Gebäudes oder der Mieträume oder zur Abwendung drohender Gefahren oder zur Beseitigung von Schäden notwendig werden, auch ohne Zustimmung des Untermieters vornehmen. Das gilt auch für Arbeiten und bauliche Maßnahmen, die zwar nicht notwendig, aber zweckmäßig sind, insbesondere der Modernisierung des Gebäudes oder der Mieträume dienen, es sei denn, dass diese Arbeiten eine nicht zu rechtfertigende Härte für den Untermieter bedeuten.
2. Der Untermieter hat die in Betracht kommenden Räume zugänglich zu halten und darf die Ausführung der Arbeiten nicht behindern und verzögern; anderenfalls hat er die dadurch entstehenden Kosten zu tragen, soweit sich der Vermieter verpflichtet, Rücksicht auf die besonderen Geheimhaltungsinteressen sowie sonstigen schutzwürdige Belange des Untermieters zu nehmen.

§ 25 Betreten der Mieträume - Anbringung von Vermietungshinweisen

1. Der Untervermieter oder seinen Beauftragten sind berechtigt, die Mieträume während der Geschäftszeit, nach vorheriger rechtzeitiger Anmeldung, zu betreten, wenn und soweit er hierfür ein berechtigtes Interesse hat. In Fällen dringender Gefahr ist das Betreten der Mieträume zu jeder Tages- und Nachtzeit zu gestatten.
2. Der Untermieter hat die Besichtigung der Mieträume im Falle der Beendigung des Mietverhältnisses zwecks anderweitiger Vermietung oder bei beabsichtigtem Verkauf des Grundstücks nach vorheriger rechtzeitiger Anmeldung, während der Geschäftszeit zu gestatten. Nach der Kündigung des Untermietverhältnisses hat der Untermieter die Anbringung von Vermietungshinweisen an den Fenstern der Mieträume zu gestatten.
3. Der Untermieter muss dafür Sorge tragen, dass die Mieträume in den Fällen der Ziff. 1 und 2 dieses Paragraphen auch in seiner Abwesenheit betreten werden können. Bei längerer Abwesenheit hat er die Schlüssel dem Untervermieter oder dessen Beauftragten zu übergeben oder sie an einer leicht erreichbaren Stelle, die dem Untervermieter mitzuteilen ist, zu hinterlegen.
4. Der Untervermieter ist berechtigt, die Mieträume bei Gefahr im Verzug auf Kosten des Untermieters öffnen zu lassen, wenn der Untermieter abwesend ist und die Schlüssel nicht erreichbar sind.

§ 26 Hausordnung

Der Vermieter ist berechtigt, eine Hausordnung zur Regelung der Benutzung und Reinigung gemeinsam benutzter Räume des Gebäudes und zur Regelung von Ruhe und Ordnung im Hause zu erlassen, soweit dabei der Grundsatz der Gleichbehandlung aller Haus- und Grundstücksbenutzer gewahrt wird. Entsprechendes gilt für die Änderung einer bereits bestehenden Hausordnung. Die Hausordnung und ihre etwaigen Änderungen sind dem Untermieter in geeigneter Weise bekannt zu geben und von ihm zu unterschreiben. Sie gelten dann als Bestandteil des Untermietvertrages.

§ 27 Beendigung des Mietverhältnisses

Bei Beendigung des Mietverhältnisses, spätestens bei seinem Auszug, hat der Untermieter die Mieträume in sauberem Zustand mit allen, auch den von ihm selbst beschafften Schlüsseln, zurückgegeben. Etwa zurückgelassene Gegenstände kann der Untervermieter auf Kosten des Untermieters einlagern, wenn sie trotz Aufforderung nicht entfernt werden.

§ 28 Personenmehrheit als Untermieter

1. Mehrere Personen als Untermieter haften für alle Verpflichtungen aus dem Untermietvertrag als Gesamtschuldner.
2. Die Untermieter bevollmächtigen sich untereinander in der Weise, dass jeder von ihnen allein berechtigt ist, Willenserklärungen mit Wirkung für alle entgegenzunehmen. Diese Bevollmächtigung erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Zahlungen des Untervermieters. Die Vollmacht kann von jedem Untermieter widerrufen werden. Der Widerruf bedarf der Schriftform.
3. Jeder Untermieter muss Tatsachen in der Person und in dem Verhalten eines Familienangehörigen oder eines anderen berechtigten Benutzers der Räume, die das Untermietverhältnis berühren oder einen Schadenersatzanspruch begründen für und gegen sich gelten lassen.

§ 29 Vereinbarungen bei Vorhandensein besonderer Einrichtungen

(Sammelheizung, Warmwasserversorgung, Fahrstuhl, Gemeinschaftsantenne/Kabelanschluss)

Wenn das Haus oder die Mieträume mit Sammelheizung, Warmwasserversorgung, Fahrstuhl oder Gemeinschaftsantenne ausgerüstet sind oder werden, gelten ergänzend folgende Sondervereinbarungen, die unter Berücksichtigung der teilweise abweichenden Terminologie direkt oder entsprechend auf den Untermietvertrag Anwendung finden:

I. Sammelheizung

1. Der Vermieter ist verpflichtet, die Sammelheizungsanlage, soweit es die Witterung erfordert, mindestens aber in der Zeit vom 1. Oktober bis 30. April in Betrieb zu halten. Eine durch eine allgemeine Brennstoffknappheit, behördliche Anordnung, Betriebsstörungen jeder Art oder mangelhafte Lieferung des Fernheizungswerkes bedingte teilweise oder völlige Stilllegung der Anlage berechtigt den Mieter nicht, Schadenersatzansprüche zu stellen.
2. Der Mieter ist verpflichtet, die anteiligen Heizungskosten zu bezahlen. Diese umfassen die Kosten:
 - a) des Betriebes der zentralen Heizungsanlage einschließlich der Abgasanlage;
hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch einen Fachmann, der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums, die Kosten der Messungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, die Kosten der Schornsteinreinigung, die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchsüberlassung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung sowie die Kosten der Verwendung einer Verbrauchserfassung einschließlich der Kosten der Berechnung und Aufteilung;
 - b) des Betriebs der zentralen Brennstoffversorgungsanlage;
hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms und die Kosten der Überwachung sowie die Kosten der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums;
oder
 - c) der Versorgung durch Dritte;
hierzu gehören die Kosten der Wärmelieferung von einer nicht zur Wirtschaftseinheit gehörenden Anlage (Grund- und Arbeitspreis) und die Kosten des Betriebs der dazugehörigen Hausanlagen, namentlich des Betriebsstroms, die Kosten der Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch einen Fachmann, der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums sowie die Kosten der Verwendung einer messtechnischen Ausstattung zur Verbrauchserfassung;
oder
 - d) der Reinigung und Wartung von Etagenheizungen;
hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablagerungen und Verbrennungsrückständen in der Anlage, die Kosten der regelmäßigen Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der damit zusammenhängenden Einstellung durch einen Fachmann sowie die Kosten der Messungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz.
3. Die Heizkosten werden nach der m²-Zahl der angemieteten Nutzfläche, deren Größe in § 1 Ziffer 1 festgelegt ist, umgelegt, und zwar im Verhältnis der m²-Zahl der beheizten Flächen zueinander. Sind die Heizkörper mit Verbrauchserfassungsgeräten versehen, so gilt die Abrechnung des Wärmemessdienstes als vereinbart. Dabei wird höchstens die Hälfte der Heizungskosten, mindestens aber 30 %, nach der m²-Zahl der Nutzfläche der beheizten Räume, der andere Teil nach dem abgelesenen Wärmeverbrauch ermittelt.
4. Die Heizungskosten sind vorschussweise (vgl. § 5 Ziffer 4 dieses Vertrages) monatlich zusammen mit der fälligen Miete zu zahlen. Im Fall einer erheblichen Erhöhung oder Senkung der Brennstoffpreise sind die Vorschüsse entsprechend neu festzusetzen.
5. Der Vermieter ist berechtigt, die Heizkörper mit Verbrauchserfassungsgeräten zu versehen. In diesem Falle sind die von der Wärmemessfirma errechneten anteiligen Heizungskosten zu zahlen. Die **Kosten der Zwischenablesung** trägt der ausziehende Mieter. **Diese betragen zurzeit unter 100,00 EUR.** Dies gilt gleichermaßen für eine etwaige Nutzerwechselgebühr.
6. Macht ein Mieter von der Heizungsanlage keinen Gebrauch, so befreit dies nicht von der Verpflichtung zur Beteiligung an den Heizungskosten.
7. Soweit der Mieter die Heizung allein betreibt, ist er verpflichtet, die Heizung während der Heizperiode in üblichem Umfang ständig in Betrieb zu halten.

II. Warmwasserkosten

1. Die Warmwasserversorgung erfolgt ständig nach Maßgabe von § 29 Ziffer I dieses Vertrages. Der Mieter ist zur Bezahlung eines Anteiles auch dann verpflichtet, wenn er Warmwasser nicht abnimmt.
2. Im Übrigen gilt Abschnitt I dieses Paragraphen entsprechend.

III. Wärmelieferung

Zum Entgelt für die Wärmelieferung zählen die kompletten vom Versorgungsunternehmen berechneten Kosten einschließlich der darin enthaltenen Investitions- und Verwaltungskosten und auch der Unternehmensgewinn des Lieferanten.

IV. Fahrstuhlbenutzung

1. Dem Mieter ist die Benutzung des Fahrstuhles nach den von den zuständigen Überwachungsorganen erlassenen Betriebsvorschriften sowie den entsprechenden Bestimmungen der jeweils gültigen Hausordnung gestattet.
2. Abschnitt I Ziffer 6 dieses Paragraphen gilt entsprechend.

V. Gemeinschaftsantenne/Kabelanschluss

1. Der Mieter ist verpflichtet, nur die vorhandene Gemeinschaftsantenne oder den Kabelanschluss zu benutzen, falls er zum Betrieb eines Rundfunk- oder Fernsehempfängers eine Außenantenne benötigt. Der Mieter ist verpflichtet, auch nach Abschluss des Mietvertrages die Installation einer Gemeinschaftsantenne oder eines Kabelanschlusses zu dulden. Ersatz für eine vom Mieter installierte eigene Antenne kann nicht verlangt werden. Die Einrichtung einer Gemeinschaftsantenne oder eines Kabelanschlusses ist eine Wertverbesserung im Sinne von § 24 dieses Mietvertrages.
2. Der Mieter ist verpflichtet, unabhängig davon, ob er die Gemeinschaftsantenne oder den Kabelanschluss benutzt oder nicht, für die gegebene Anschlussmöglichkeit an die Gemeinschaftsantenne oder den Kabelanschluss die anteiligen Betriebskosten gemäß § 5 Ziffer 3 zu zahlen.
3. Entfällt die Benutzungsmöglichkeit der Gemeinschaftsantenne oder des Kabelanschlusses infolge technischer Störungen, Stromausfall, behördlicher oder gesetzlicher Anordnung, so berechtigt das den Mieter nicht, Schadenersatzansprüche zu stellen.

§ 30 Energieausweis

Ein seitens des Vermieters ausgehändigter oder zur Einsicht überlassener Energieausweis ist ausdrücklich nicht Gegenstand dieses Mietvertrages.

Vielmehr wurde er lediglich aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften zugänglich gemacht. Eine Zusicherung bestimmter Eigenschaften des Gebäudes ist hierin nicht zu sehen. Ebenso wenig können Ansprüche aus etwaigen Modernisierungsempfehlungen des Energieausweises hergeleitet werden.

§ 31 Objektbewirtschaftung

Den betriebsbedingten Strom bezieht der Untermieter unmittelbar von dem zuständigen Versorgungsträger. Die dafür erforderlichen Trafos und Zähler beantragt der Untervermieter auf seine Kosten. Ebenso trägt er auch eventuelle Bau- und Anschlusskosten. Soweit im Übrigen ein Direktvertrag zwischen Untermieter und Versorgungsträger möglich ist, hinsichtlich Fernwärme, Wasser und Müllabfuhr etc. verpflichtet sich der Untermieter zu dessen Abschluss, wenn der Vermieter dies vom Untervermieter schriftlich verlangt. Sollte der Direktbezug scheitern, erfolgt die Lieferung über den Vermieter bzw. hat der Untervermieter eine Lieferung sicherzustellen, die entsprechenden Kosten trägt der Untermieter. Der Vermieter darf auch während des laufenden Mietverhältnisses die Formen der Objektbewirtschaftung ändern, wenn die geänderte Form wirtschaftlich und für den Untervermieter zumutbar ist. Insbesondere kann der Vermieter die Versorgung mit Wärme für Raumheizung und Gebrauchswassererwärmung einem geeigneten Versorgungsunternehmen übertragen, soweit dies nach billigem Ermessen und Abwägung der Belange der Gesamtheit der Mieter zweckmäßig erscheint. Der Untermieter ist in diesem Fall verpflichtet, auf schriftliches Verlangen des Untervermieters mit dem Versorgungsunternehmen einen Versorgungsvertrag abzuschließen. Sollte der Direktbezug durch den Untermieter nicht möglich sein, hat der Untervermieter eine Lieferung sicherzustellen.

§ 32 Sonstige Vereinbarungen

(z. B.: Vereinbarungen über Baukostenzuschüsse und Mietvorauszahlungen, zulässige Untervermietungen, Unterverpachtungen u. dgl., Anbringung von Außenreklamen, Automaten u. dgl., Vereinbarungen über Straßen- und Bürgersteigreinigung, Streupflicht u. dgl., Kosten des Strom- und Gasverbrauchs bei gemeinschaftlichem Zähler u. dgl., Vereinbarungen über individuelle Regelfristen zur Durchführung von Schönheitsreparaturen im Sinne von § 19 dieses Mietvertrages, Konkurrenzschutz, Verpflichtung des Mieters zur Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen im Sinne von § 20 Ziff. 1 soweit die dort genannten Kostentragungsgrenzen nicht überschritten werden, Erhöhung der in § 20 benannten Kostentragungsgrenzen, sofern es sich bei dem Mieter um ein großes Einzelhandelsunternehmen handelt, mit einer Vielzahl von Filialen).

- Der Untervermieter räumt dem Untermieter das Optionsrecht ein, das Untermietverhältnis einmal zu den bestehenden Konditionen um weitere 24 Monate zu verlängern (nachfolgend „Optionslaufzeit“ genannt). Das Optionsrecht ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der Festlaufzeit schriftlich gegenüber dem Untervermieter auszuüben. Übt der

Untermieter seine Option aus, verlängert sich das Untermietverhältnis automatisch zu den bestehenden Konditionen um weitere 24 Monate und werden die Parteien dies im Rahmen eines Nachtrages festhalten, der der Form des § 550 BGB genügt, sofern eine Partei dies von der anderen Partei verlangt. Der Untermieter ist darüber hinaus berechtigt, eine Verlängerung um weitere 24 Monate zu einer neu zu verhandelnden Miete zu verlangen (nachfolgend „**Verlangen**“ genannt). Das Verlangen ist spätestens 3 Monate vor Ablauf der Optionslaufzeit schriftlich gegenüber dem Untervermieter auszuüben. Übt der Untermieter sein Verlangen aus, werden die Parteien dies einschließlich der neuen Miete im Rahmen eines Nachtrages festhalten, der der Form des § 550 BGB genügt.

- Nach Ablauf der Festlaufzeit oder – im Falle der rechtzeitigen Optionsausübung – nach Ablauf der Optionslaufzeit oder – im Falle einer rechtzeitigen Ausübung des Verlangens – nach Ablauf der Laufzeit des Verlangens, verlängert sich das Untermietverhältnis stillschweigend um jeweils weitere 24 Monate zu den bestehenden Konditionen, wenn es nicht vom Untervermieter oder vom Untermieter 10 Monate vor Ablauf der Festlaufzeit oder – im Falle der rechtzeitigen Optionsausübung – vor Ablauf der Optionslaufzeit oder – im Falle einer rechtzeitigen Ausübung des Verlangens vor Ablauf der Laufzeit des Verlangens oder – im Falle einer stillschweigenden Verlängerung um 24 Monate – vor Ablauf der Mietzeit gekündigt wird.
- Der Untervermieter stellt dem Mieter das in der als **Anlage 3** angehängten Liste aufgeführte Inventar zur Verfügung. Die Instandhaltung obliegt dem Untermieter. Die Möblierungseinzeichnungen in der **Anlage 1** sind insoweit nur beispielhaft; maßgebend ist allein die **Anlage 3**.

§ 33 Weitergabe von Daten dieses Vertrages/Auskunftspflicht

Der Untervermieter ist berechtigt, die personenbezogenen Daten dieses Vertrages EDV-technisch zur weiteren Bearbeitung und zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten zu speichern.

§ 34 Kosten

Die Kosten dieses Vertragsformulars und die Kosten seiner Ausfertigung trägt der Mieter.

§ 35 Wirksamkeit der Vertragsbestimmungen

1. Durch etwaige Ungültigkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
2. Wenn und so weit eine der Bestimmungen dieses Vertrages gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, tritt an ihre Stelle die entsprechende gesetzliche Regelung. Tritt die gesetzliche Regelung außer Kraft, wird die vertragliche Bestimmung voll wirksam.
3. Kann sich ein Vertragsteil aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften auf eine Vertragsbestimmung nicht berufen, so gilt dies auch für den anderen Teil.

Anlagen:

Anlage 1 Plan 2. OG (3 OG über dem Boden/) und 3. OG (4. OG über dem Boden) sowie Foto

Anlage 2 Parkplätze

Anlage 3 Inventarliste

Vorstehender Vertrag wird nach genauer Durchsicht hiermit vorbehaltlos anerkannt.

Stuttgart, 2.4.20
(Ort, Datum)

(für den Untervermieter)

(ggf. Zweitvermieter, Ehegatte u. dgl.)


(für den Untermieter)

(ggf. Zweitmieter, Ehegatte u. dgl.)